МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 04 дугаар сарын 04 № 01/22 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА
БУЛГАН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН
ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ТӨГСБАЯР
ТАНАА

Булган аймгийн Булган сумын иргэн Ж.Гүндэгмаагаас Комисст гаргасан гомдол болон тайлбартаа “....Булган аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 132/ШШ-23/00108 дугаартай 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн шийдвэрээр иргэн Э.Ган-Эрдэнээс хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулахаар шийдвэрлэсэн. Гэвч Э.Ган-Эрдэнэ нь хуульд заасан үүргээ удаа дараа биелүүлэхгүй хүүхдээ тэжээн тэтгэхээс зайлсхийж байна. Иймд хариуцагч Э.Ган-Эрдэнээс шүүхийн шийдвэрээр сар бүр 2 хүүхдийн тэтгэлгийг гаргуулан авах, өмнөх тэтгэлгийн үлдэгдлийг төлүүлэх, тэтгэлэг төлүүлэхтэй холбоотойгоор Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад гомдол гаргадаг боловч гомдлыг бүрэн шийдвэрлэж хариуг бичгээр өгдөггүй”...гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Комисс Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд гомдол гаргасан иргэд болон холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас шаардлагатай тайлбар, баримт, мэдээллийг гаргуулан ажиллахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Булган аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 132/шш...23/00108 дугаар шийдвэрээр Э.Ган-Эрдэнэ, Ж.Гүндэгмаа нарын гэрлэлтийг цуцалж, охин Г.Мишээл, Г.Мичидмаа нарыг эх Ж.Гүндэгмаагийн асрамжид үлдээж, .. сар бүр эцэг Э.Ган-Эрдэнээр тэжээн тэтгүүлж, тэтгэлгийг хүүхдийн хэрэгцээнд зарцуулахыг эх Ж.Гүндэгмаад даалгаж, хүүхдийн тэтгэлгийн хэмжээ нь тэтгэлэг төлөгчийн сарын цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 50 хувиас хэтэрч болохгүйг дурдаж, амьжиргааны баталгаажих түвшний хэмжээ өөрчлөгдөх бүрд хүүхдийн тэтгэлгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулж байхыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газарт даалгажээ.

Комиссоос 2025 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн ТГ-05/535 дугаар албан бичгээр төлбөр төлөгч Э.Ган-Эрдэнэд холбогдох шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явц, авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг хүссэн. Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2025 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/380 дугаар албан бичгээр “....Уг гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахад төлбөр төлөгч Э.Ган-Эрдэнэ нь гүйцэтгэх хуудсанд заасан хаягтаа оршин суудаггүй, төлбөрт гаргуулах эд хөрөнгө, орлого тогтоогдоогүй, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй, арилжааны банкин дахь данснуудад хориг тавьж, гадаадад

зорчих эрхийг түдгэлзүүлсэн ба 8,867,800 төгрөгийг хэсэгчлэн гаргуулж тэтгэлэг авагчид олгосон. Төлбөр төлөгчөөс 573,000 төгрөгийг гаргуулж, 2025 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр тэтгэлэг авагчийн ХААН банканд эзэмшдэг дансанд шилжүүлсэн. Төлбөр төлөгч Э.Ган-Эрдэнэ нь 5,484,800 төгрөгийн хуримтлалыг төлөөгүй байх тул Зөрчлийн тухай хуулийн 6.20 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу хүүхдийн тэтгэлгийн 3 сараас дээш хугацаагаар төлөөгүй үндэслэлээр Зөрчлийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгааг танилцуулъя" гэх тайлбарыг Комисст ирүүлжээ.

Төлбөр төлөгч Э.Ган-Эрдэнийн хүүхдийн тэтгэлэг төлөлтийн тооцооны хуудсыг гаргуулан авч, танилцахад 2023, 2024 он, 2025 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар нийт 5484800 төгрөгийн тэтгэлгийн үлдэгдэлтэй байна.

Төлбөр авагчийн зүгээс төлбөр гаргуулах тухай өргөдлийн танай байгууллагад 2023 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр, 2023 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр, 2024 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр, 2024 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр тус тус гаргасан бүртгэл байх бөгөөд төлбөр авагчаас өргөдөл гаргасан тохиолдол бүрд төлбөрийн тодорхой хэсгийг төлбөр төлөгчөөс гаргуулж, төлбөр авагчид шилжүүлж байжээ. Тодруулбал, иргэн Ж.Гүндэгмаагийн 2024 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр гаргасан өргөдлийн дагуу 3,100,000 төгрөгийг, Комиссоос иргэн Ж.Гүндэгмаагийн гомдолд шалгах ажиллагаа хийх хугацаанд буюу 2025 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр 573,000 төгрөгийг төлбөр төлөгчөөс гаргуулж, тэтгэлэг авагчийн дансанд шилжүүлжээ.

Үүнээс үзэхэд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа удаашралтай байгаагийн улмаас Г.Мишээл, Г.Мичидмаа нарын хуулиар хамгаалагдсан эрх зөрчигдөх нөхцөл бүрджээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 11 дэх заалтад "Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална" хуульчилсан бол Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дэх заалтад "төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах" гэж, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дахь заалтад "хүүхдийн эрх, дээд ашиг сонирхол, аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавих" гэж тус тус хүүхдийн өмнө хүлээсэн төрийн үүрийг заасан байна.

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.2 дахь хэсэгт "Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ. Шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлээгүй бол хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу албадан гүйцэтгэнэ", Шүүхийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт "Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хүн, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.", мөн зүйлийн 23.2 дахь хэсэгт" Шүүхийн шийдвэрийг сайн дурааараа биелүүлээгүй бол хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу албадан гүйцэтгэнэ" гэж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт "Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага хэрэгжүүлнэ", мөн хуулийн 112 дугаар зүйлийн 112.2 дахь хэсэгт "Хүүхдийн тэтгэлэг, бусдын амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлын төлбөрийг дараалал харгалзахгүй тэргүүн ээлжид олгоно" гэж тус тус хуульчилсан байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Монгол Улсын Үндсэн хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан хүүхдийн тэтгэлгийг тэргүүн ээлжинд олгох заалтыг хангаж ажиллах;

2.Иргэдээс эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаарх гомдол, хүсэлтийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд шийдвэрлэж, тухай бүр хариу өгч хэвших.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү Комиссын гишүүний зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргачид.

ДАРГА Д.СҮНЖИД